SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275
16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400

PALO ALTO
228 Hamilton Avenue,
3rd floor
CA 94301 USA
t. +1 650 798 5068

TÓQUIO
1-6-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, 21st floor
100-0005
Tokyo - Japan
t. +81 (3) 3216 7191

Excelentíssimo Secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União ("CGU")

CONFIDENCIAL

Processo Administrativo de Responsabilização nº 00190.105349/2020-07

DECAL BRASIL LTDA. ("Decal"), já devidamente qualificada nos autos, vem, por seus advogados, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 87, IV e §3º, da Lei nº 8.666/1993, requerer a sua **reabilitação,** pelos motivos ora expostos.

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS E DO OBJETO DESTE PEDIDO

1. Por meio da Decisão nº 9/2023 (SEI nº 2646749), publicada em 10.2.2023, o Exmo. Ministro da CGU condenou a Decal às penas de **declaração de inidoneidade,** multa[1] e publicação extraordinária da decisão sancionadora, com substrato nos artigos 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 e 6º, I e II, da Lei nº 12.846/2013. Após a apresentação de pedido de reconsideração, as penalidades em questão foram mantidas por meio da Decisão nº 347/2023 (SEI nº 2991463), publicada em 27.10.2023.

[1] No valor de R$ 3.905.734,97.

2. Desde então, a Decal foi incluída no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas ("CEIS"), o que a impede de participar em licitações e celebrar contratos com o Poder Público. Esclarece-se desde já que a inclusão da Decal no CEIS esteve suspensa em alguns períodos específicos por força de decisões judiciais proferidas na ação anulatória nº 0815236-74.2023.4.05.0000, o que será considerado na contagem do prazo para a reabilitação.

3. A Decal informa que está na iminência de cumprir o prazo de 2 (dois) anos da declaração de inidoneidade, mesmo considerando os períodos de suspensão da pena, e que já cumpriu adequadamente quaisquer outros requisitos que possam ser exigidos para a sua reabilitação.

II. CONTEXTUALIZAÇÃO E ATIVIDADES DA DECAL

4. A reabilitação da Decal é a medida que certamente melhor garantirá o atendimento a interesses sociais e da própria Administração Pública.

5. A Decal opera um terminal de uso público no Porto de Suape, Ipojuca/PE, e tem um papel importante na prestação de serviço de armazenagem e movimentação de combustíveis, sobretudo para o produto QAV – querosene de aviação, na zona de influência do Porto de Suape. O armazenamento[2] de QAV possui particularidades que o diferenciam de outros produtos "claros", como gasolina e diesel. Isso se deve a normas e regulamentações específicas e restritas, além de rigorosos protocolos de segurança e exigências para a manutenção da qualidade do combustível.

6. Maiores detalhes sobre a operação da Decal e sobre seus compromissos éticos, sociais e ambientais podem ser conferidos no vídeo institucional disponível no *site* da empresa: https://www.decalbrasil.com/video-institucional/.

[2] Os tanques de combustível para aviação precisam seguir os requisitos da NBR nº 15216 da ABNT. No *site* a seguir, há uma breve explicação das especificidades desse tipo de equipamento: https://www.metalcruzado.com.br/nbr15216.

7. A Petrobras é protagonista nesse mercado, uma vez que fornece o combustível às distribuidoras, que por sua vez, enviam-no a aeroportos e aeródromos. Antes da aplicação da pena de inidoneidade, a Decal atendia regularmente a Petrobras por meio do serviço de "tancagem". A primeira carga de QAV enviada pela Petrobras à Decal é datada de março de 2008. No ano de 2024, a participação da Decal no volume entregue pela Petrobras na Região Nordeste representou 54%.

8. Diante da inviabilidade de contratação da Decal por conta da inidoneidade, a Petrobras não dispõe, atualmente, de um outro prestador de serviços de armazenagem para os mesmos serviços antes prestados no Polo do Porto de Suape. Isso importa na assunção de custos adicionais pela Petrobras para o abastecimento às distribuidoras exclusivamente por via marítima.

9. Além de mais custosa, essa estrutura exclusiva de fornecimento do combustível pela via marítima pode causar riscos à capacidade de atender adequadamente aos seus clientes. Seria obviamente mais eficiente, sob todos os aspectos, financeiros e logísticos, se a Petrobras dispusesse de um terminal armazenador localizado estrategicamente próximo às companhias distribuidoras, garantindo a normalidade do suprimento mesmo em momentos de demanda excepcional ou escassez em outras regiões. Certamente essa é a solução logística que melhor atenderia a estatal.

10. Também é necessário dizer que a aviação é um setor estratégico para a economia e a segurança nacionais, de forma que um eventual problema na atual logística *just in time* da Petrobras pode impactar negativamente e até mesmo causar a suspensão de voos nacionais e internacionais, podendo também impactar na cadeia de fornecimento de produtos sensíveis que são transportados por via aérea.

11. Confirmando essas informações, a Petrobras circulou, em 4.9.2026, uma consulta de mercado por meio da qual a sua Gerência de Estratégia e Desenvolvimento de Fornecedores busca informações para a formulação de um

estudo para "*recebimento, armazenagem e expedição de QAV (JET-A)* [querosene de aviação] *em Suape/PE*" (**Doc. nº 1**).

12. A Decal respondeu a essa consulta – que não se confunde com uma licitação ou processo de contratação, como a própria Petrobras explica no e-mail -, bem como possui disponibilidade e interesse para atender à demanda da Petrobras, como sempre fez com excelência enquanto não era impedida de contratar, tão logo seja reabilitada.

13. Não se trata, assim, de um risco hipotético ou abstrato de a declaração de inidoneidade afetar também os interesses da Petrobras. **Esse impacto já existe e vem sendo suportado tanto pela Decal, quanto pela Petrobras,** prejudicando a segurança logística de um abastecimento por meio de um estoque regulador em terra.

14. A LINDB, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.655/2018, introduziu no ordenamento jurídico uma série de princípios que orientam a atuação administrativa, com vistas a privilegiar a segurança jurídica, a eficiência e a proporcionalidade. Destaca-se o seu artigo 20, segundo o qual "*nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão"*. Esse comando normativo impõe à Administração Pública o dever de avaliar, concretamente, os efeitos de suas decisões.

15. De igual modo, a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) reforça o entendimento de que a Administração Pública deve atuar de modo a não criar restrições injustificadas à atividade econômica. O artigo 2º, I, daquela Lei estabelece, como princípio norteador, a "*liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas*".

16. A ponderação dessas normas, no caso concreto, aponta diretamente para a necessidade de pronta reabilitação da Decal, por ser a medida que melhor atenderá

aos interesses da própria Administração Pública e contribuirá para o desenvolvimento econômico da Região Nordeste.

17. Além disso, a reabilitação não causa dano algum a quem quer que seja. Pelo contrário, a Petrobras só terá a ganhar ao voltar a ter à sua disposição um fornecedor qualificado e estrategicamente posicionado para o armazenamento de querosene de aviação.

18. Diante do exposto, requer-se que essa D. CGU considere, na análise do presente pedido de reabilitação, os princípios e as normas acima mencionados, reconhecendo que a reabilitação da Decal é a medida que melhor atende ao interesse público, à eficiência administrativa e aos valores consagrados na LINDB e na Lei de Liberdade Econômica.

III. PRELIMINARMENTE - APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEI QUE FUNDAMENTOU A IMPOSIÇÃO DA PENA (LEI Nº 8.666/1993) – IRRETROATIVIDADE DE NORMAS INFRALEGAIS MAIS RESTRITIVAS

19. Diante da multiplicidade de leis e atos normativos infralegais sobre os requisitos necessários à reabilitação, a Decal, em caráter preliminar, passará a expor e requerer o que se segue quanto às normas que entende, com a devida vênia, serem aplicáveis ao seu caso.

20. É incontroverso que a declaração de inidoneidade foi aplicada com base na Lei nº 8.666/1993. É, portanto, com fundamento naquele diploma que a Decal requer a sua reabilitação, a qual deverá estar sujeita **unicamente** aos seguintes requisitos:

> "Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
> (...)
> III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
> IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, **que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no**

> **inciso anterior**.
> § 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, **podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação**."

21. A Decal respeitosamente requer que essa D. CGU reconheça que **os únicos requisitos a serem observados** são **(i)** o ressarcimento de eventuais prejuízos à Administração Pública; e **(ii)** o decurso do prazo de dois anos, com fundamento no artigo 87, IV e §3º, da Lei nº 8.666/1993.

22. Em decisão monocrática transitada em julgado no RMS nº 33.526, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, do E. STF, confirmou que o decurso do prazo de dois anos e o ressarcimento de eventuais prejuízos – se houver algum prejuízo – são os únicos requisitos da reabilitação sob o regime da Lei nº 8.666/1993:

> "Findo o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 87, III, da Lei 8.666/90, contado o período em que a sanção permaneceu suspensa por decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, a recorrente formulou pedido de reabilitação junto à Administração, sob o fundamento de que a aplicação da penalidade não foi embasada na existência de dano concreto à Administração e que não mais existiam os motivos determinantes da punição.
> (...)
> Ao analisar os documentos juntados autos, verifico não ter sido instaurado procedimento a fim de apurar a existência e quantificar suposto dano causado ao erário pelas práticas ilegais imputadas à recorrente no curso do processo administrativo, de modo a viabilizar o seu ressarcimento pela via administrativa.
> (...)
> Assim, **diante da inexistência de valor arbitrado com fins ao ressarcimento de supostos danos causados ao erário e, portanto, à reabilitação da recorrente, concluo não ser permitido ao Poder Público deixar de reabilitar a empresa para contratar ou licitar com a Administração Pública, após o decurso do prazo de 2 (dois) previstos na legislação de regência**, sob pena de manter sanção sem embasamento legal, por prazo indeterminado e com caráter coercitivo para cobrança de suposta dívida não líquida, o que não se admite.
> **A partir dessas considerações, entendo demonstrado o direito líquido e certo da empresa em ter reconhecido seu direito de reabilitar-se para contratar e licitar com a Administração Pública, após o decurso do prazo de 2 (dois) anos**, contados da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para contratar e licitar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei 8.666/90."
> (STF, RMS nº 33.526/DF, Min. Gilmar Mendes, d.j. 30.3.2017)

23. A Decal não desconhece que, em anos recentes, essa D. CGU regulamentou, por meio de duas portarias distintas, o procedimento de reabilitação da pena de declaração de inidoneidade, no caso, a Portaria CGU nº 1.214/2020 e a Portaria Normativa CGU nº 226/2025. Nenhuma delas, no respeitoso entender da Decal, deverá ser aplicada a este caso.

24. Portaria CGU nº 1.214/2020. A Portaria CGU nº 1.214/2020 "*regulamenta os requisitos e o procedimento de reabilitação de que tratam o inciso IV e o §3º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de outubro de 1993.*" Essa portaria não é aplicável ao caso por dois motivos autônomos.

25. Primeiro, porque a Portaria CGU nº 1.214/2020 entrou em vigor em **2020.** Conforme descrito no próprio Relatório Final deste PAR, os supostos atos ilícitos cometidos em nome da Decal teriam perdurado, no máximo, até **fevereiro de 2014.** Em outras palavras, os pretensos atos ilícitos punidos pela CGU teriam ocorrido 6 anos antes de a Portaria CGU nº 1.214/2020 entrar em vigor. Àquela época, por óbvio, não havia norma alguma, fosse legal ou infralegal, prevendo a necessidade de a pessoa jurídica apresentar um "*programa de integridade, instituído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 42 do Decreto nº 8.420"* para ser reabilitada. **O próprio Decreto nº 8.420/2015 só entrou em vigor em 2015, após os supostos atos ilícitos.** Os únicos requisitos que existiam à época dos fatos discutidos no PAR eram aqueles previstos no artigo 87 da lei nº 8.666/1993.

26. Em segundo lugar, porque a Portaria CGU nº 1.214/2020, com a devida vênia, incorreu em vício de legalidade, por ser incompatível com a estrutura normativa do artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

27. O dispositivo legal transcrito no item anterior estabelece **duas hipóteses distintas e alternativas de extinção da pena de inidoneidade**, claramente separadas pela conjunção alternativa "**ou**". A primeira hipótese é a cessação dos motivos determinantes da punição; a segunda hipótese é a reabilitação promovida pela autoridade sancionadora.

28. Para a primeira hipótese (superação dos motivos determinantes), a Lei não especifica requisitos ou procedimentos. Já para a segunda hipótese (reabilitação), a Lei é expressa ao estabelecer que ela "*será concedida **sempre** que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior*."

29. A palavra "**sempre**" indica que, preenchidos esses dois requisitos, a concessão da reabilitação é ato vinculado, e não discricionário. A r. decisão do Exmo. Min. Gilmar Mendes no RMS nº 33.526/DF, citada acima, reforça que não há discricionariedade em se conceder ou não a reabilitação a quem demonstre o cumprimento desses dois requisitos.

30. Em síntese, a disciplina das duas hipóteses na lei é a seguinte:

Artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 Hipóteses de extinção da sanção de inidoneidade		
	Hipótese 1: superação	**Hipótese 2: Reabilitação**
Fundamento legal:	"*enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição*"	"*até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade*"
Requisitos:	Não disciplinados na Lei nº 8.666/1993.	"*que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.*"

31. A Portaria CGU nº 1.214/2020 não observou essa estrutura normativa. Ao contrário, **fundiu as duas hipóteses que a Lei havia separado**, transformando a "*superação dos motivos determinantes*" — que era uma alternativa autônoma à reabilitação — em requisito cumulativo para a própria reabilitação:

> "Art. 2º **São requisitos cumulativos para a concessão da reabilitação**:
> I - o transcurso do prazo de dois anos sem licitar ou contratar com a Administração Pública a contar da data de publicação do ato que aplicou a sanção de declaração de inidoneidade;
> II - o ressarcimento integral dos prejuízos causados pela pessoa física ou jurídica, quando apontados pela Administração Pública, em decorrência dos atos que justificaram a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade; e

> **III - <u>a adoção de medidas que demonstrem a superação dos motivos determinantes da punição</u>, o que inclui a implementação e a aplicação de programa de integridade, instituído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 42 do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015."**

32. Note-se que, pela Lei nº 8.666/1993, a empresa sancionada poderia seguir por um caminho **ou** por outro: demonstrar a superação dos motivos determinantes **ou** obter a reabilitação mediante ressarcimento e cumprimento do prazo. A Portaria CGU nº 1.214/2020, porém, criou uma relação de prejudicialidade entre as hipóteses: passou-se a exigir a demonstração da superação como etapa necessária para a reabilitação.

33. Além de fundir hipóteses criadas para serem distintas, a Portaria CGU nº 1.214/2020 inovou em prejuízo dos administrados ao prever, em seu artigo 2º, III, que a demonstração da superação dos motivos determinantes — agora transformada em requisito da reabilitação — exigiria "*a implementação e a aplicação de programa de integridade, instituído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 42 do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015*". Esse requisito específico simplesmente não existia na Lei nº 8.666/1993, fosse para uma hipótese, fosse para a outra.

34. Tudo isso representa vício de legalidade da Portaria CGU nº 1.214/2020, que, ao pretender regulamentar uma lei, jamais poderia ter extrapolado os limites do ato legislativo ou inovado de forma a tornar mais difícil a reabilitação, por meio da inclusão de uma exigência nova.

35. Logo, seja por violar o princípio da legalidade, seja por violar o princípio da irretroatividade da norma mais gravosa, ambos consubstanciados no artigo 5º, II, XXXIV, XXXIX e XL, da CF e pelo artigo 6º da LINDB, deve-se afastar a exigência do requisito do artigo 2º, III, da Portaria CGU nº 1.214/2020.

36. Portaria Normativa CGU nº 226/2025. Os dois motivos acima expostos são inteiramente aplicáveis também à Portaria Normativa CGU nº 226/2025, que entrou em vigor em 2025, muito depois não só do pretenso ato ilícito discutido no PAR, mas também da própria decisão final do processo administrativo. Além disso, a Portaria

Normativa CGU nº 226/2025 é ainda mais prejudicial aos interesses do administrado[3] no que diz respeito aos requisitos da reabilitação, conforme o seu artigo 21, o que torna seguramente descabida a sua aplicação ao caso da Decal, ocorrido mais de 11 anos antes da sua entrada em vigor.

37. Há, ainda, um terceiro motivo para o afastamento dessa nova portaria. É que a Portaria Normativa CGU nº 226/2025 não regulamenta a reabilitação das penas de inidoneidade aplicadas com base na Lei nº 8.666/1993, mas sim aquelas aplicadas com base na Lei nº 14.133/2021. Isso é confirmado expressamente pelo seu artigo 20:

> "Art. 20. **Nos processos de reabilitação em razão de sanção aplicada pela prática das infrações previstas no art. 155, caput, incisos VIII e XII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,** a avaliação tem por objetivo verificar se a pessoa jurídica sancionada implantou ou aperfeiçoou seu Programa de Integridade, com base nos parâmetros estabelecidos no art. 2º desta Portaria Normativa, no período em que esteve impedida de licitar ou contratar."

38. A Decal não violou, nem poderia ter violado a Lei nº 14.133/2021, muito menos foi apenada com base naquele diploma. Disso decorre, logicamente, que a Portaria Normativa CGU nº 226/2025 não tem como objetivo disciplinar o procedimento de reabilitação da Decal, reservando-se apenas para os casos expressamente nela previstos.

39. Pensar de forma diferente representaria violação aos princípios da legalidade e da tipicidade, que exigem a exata subsunção da conduta infracional às normas que cominam punições ou exigências.

40. Por esses motivos, em linha com os princípios da irretroatividade, da legalidade e da tipicidade, bem como com os artigos 5º, II, XXXIV, XXXIX e XL, da CF, e 6º, da LINDB, requer-se que essa D. CGU afaste da disciplina deste pedido de reabilitação os requisitos da Portaria nº 1.214/2020 e da Portaria Normativa nº

[3] A Portaria Normativa CGU nº 226/2025 traz um número muito maior de critérios a serem avaliados quanto ao programa de integridade da pessoa jurídica, estabelecendo, ainda, pontuações mínimas por área e quesitos obrigatórios cujo não cumprimento importa automaticamente em rejeição do pedido.

226/2025, reconhecendo a aplicabilidade apenas dos requisitos do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993.

41. Sem de forma alguma renunciar aos fundamentos delineados nos parágrafos anteriores, a Decal requer, caso não se entenda pela exigência apenas dos requisitos do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, que seja aplicada ao caso, quando muito, a Portaria nº 1.214/2020.

42. Isso porque, como já visto, aquela é a portaria que essa D. CGU promulgou especificamente para os casos de reabilitação de penas de inidoneidade aplicadas com base na Lei nº 8.666/1993, enquanto a Portaria Normativa nº 226/2025 é reservada aos casos de penas aplicadas com base na Lei nº 14.133/2021.

IV. REQUISITOS DA REABILITAÇÃO

43. A definição preliminar requerida no item acima importa para que se tenha clareza sobre quais serão os requisitos exigidos por essa D. CGU para a reabilitação da Decal.

44. Não obstante e mais uma vez reforçando o seu entendimento de que devem ser exigidos apenas os dois requisitos do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, a Decal demonstrará, da forma mais abrangente possível, o cumprimento de todos os requisitos da reabilitação, para maior eficiência e aproveitamento deste processo administrativo.

45. Caso, em razão da definição da questão preliminar, essa D. CGU entenda ser necessário algum ajuste neste pedido ou na documentação de suporte, requer-se seja concedido prazo não inferior a 15 (quinze) dias úteis para tanto.

IV.1. Transcurso do prazo de dois anos

46. A Decal está na iminência de cumprir integralmente a pena de inidoneidade pelo prazo de dois anos.

47. A Decal já submeteu, por meio das suas petições protocoladas em 3.8.2026 e 21.9.2026, todos os documentos e elementos necessários para que essa D. CGU reconheça o transcurso do prazo de dois anos (SEI nº 4187438) e evitará a juntada repetida de tais elementos para não avolumar desnecessariamente o processo.

48. Em síntese, o cumprimento da pena começou com a publicação da Decisão nº 347/2023, em **27.10.2023.**

49. A pena vigorou entre aquela data e **4.12.2023,** quando foi proferida a decisão concedendo o efeito suspensivo ativo requerido pela Decal no agravo de instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000. Naquela oportunidade, o Exmo. Desembargador Relator concedeu a suspensão dos efeitos da sanção apenas até que o Juízo Federal de primeiro grau decidisse o pedido liminar da Decal.

50. A suspensão da pena seguiu até **9.7.2024,** quando o Juiz Federal de primeiro grau apreciou e rejeitou o pedido de tutela de urgência da Decal.

51. Assim, a pena esteve novamente produzindo efeitos até **19.9.2024,** quando, em um segundo agravo de instrumento interposto pela Decal (nº 0809667-58.2024.4.05.0000), foi novamente concedido efeito suspensivo ativo pelo Exmo. Desembargador Relator.

52. A suspensão em questão teve fim em **5.2.2025,** quando o agravo de instrumento da Decal foi julgado colegiadamente e desprovido por maioria. Desde aquela data, a pena permanece ativa ininterruptamente.

53. Portanto, embora, em contagem corrida, já tenham decorrido mais de dois anos desde a imposição da pena, houve dois períodos durante os quais ela esteve suspensa. Por isso, a Decal realizou uma contagem considerando apenas os dias em que a sanção esteve efetivamente em vigor. Para delimitar esses períodos, foram adotadas como referência as datas de prolação das decisões que concederam e revogaram os respectivos efeitos suspensivos:

Data	Marco inicial	Marco final	Dias de cumprimento da pena
Primeiro Período de cumprimento	27.10.2023 - Publicação da Decisão nº 347/2023	4.12.2023 - Concessão da primeira suspensão	38 dias
Segundo Período de cumprimento	9.7.2024 - Indeferimento do pedido liminar	19.9.2024 - Concessão da segunda suspensão	72 dias
Terceiro Período de cumprimento	5.2.2025 - Revogação da segunda suspensão	18.10.2026 - Data de preenchimento do requisito temporal	620 dias
Total estimado			**730**

54. É possível verificar, portanto, que o termo final do prazo de dois anos será em **18.10.2026.**

55. Não se desconhece que ainda está pendente a apreciação das petições protocoladas em 3.8.2026 e 21.9.2026, especialmente sobre a possibilidade de formulação do pedido de reabilitação antes do término efetivo do período de dois anos. No entanto, com o devido respeito, a Decal formula o seu pedido desde já, confiante que essa D. CGU acolherá a possibilidade de formulação com antecedência, justamente para não alongar indevidamente o cumprimento da pena.

56. Diante do exposto, a Decal requer o reconhecimento do preenchimento do requisito temporal.

IV.2. Ressarcimento do prejuízo à Administração Pública

57. Não há prejuízo a ser ressarcido porque o pretenso ato ilícito cometido pela Decal não gerou dano algum para a Petrobras, sociedade de economia mista que teria sido seu alvo.

58. Por meio do Relatório Final do PAR (SEI nº 1843086), a D. Comissão concluiu ter havido um suposto dano de USD 868.450,00 e assim o fez com base na sentença proferida pelo Juízo Criminal no processo contra Mariano Marcondes:

> "Importante consignar que, ao contrário do indicado pela defesa da pessoa jurídica, neste caso evidenciou-se a ocorrência de dano de, no mínimo, o montante pago a título de vantagem indevida a agente público (US$ 868.450,00). **Nesse sentido se manifestou o juízo criminal ao prolatar a sentença referente ao caso**, baseada em cálculo apresentado pelo núcleo de cálculos judiciais (SEI 1569432);"

59. De fato, a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba que condenou Mariano Marcondes havia reconhecido a existência de danos a serem indenizados por ele em favor da Petrobras (**Doc. nº 2**)[4]. No entanto, **aquele ponto da sentença foi reformado**, tendo o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecido, com base em Parecer do Ministério Público Federal, **que não houve dano e, portanto, que não havia o que indenizar** (**Doc. nº 3**)**:**

> "5. REPARAÇÃO DE DANOS E CONFISCO
> (...)
> Sobre tais pontos, tenho por irreparáveis as considerações do órgão ministerial em parecer:
> (...)
>
> > A fixação da reparação mínima dos danos, em casos envolvendo o pagamento de "comissão" para a celebração do contrato, kickback, como no presente caso, infere-se de sua lógica econômica, onde se vislumbra que a oferta pela empresa contratada de um valor ao funcionário da empresa contratante reflete-se nas condições comerciais apresentadas por aquela empresa. Esse reflexo é, invariavelmente, traduzido na imposição de um custo à contratante, no caso a PETROBRAS.
> >
> > No presente caso, **entretanto, não houve mínima demonstração da transmissão deste custo à PETROBRAS**. Não se identifica nos autos a interferência ilícita nas negociações comerciais, que viesse a impor algum custo extra à PETROBRAS, como se viu em contratos firmados pela Diretoria Internacional, e que representavam a incorporação da "comissão" ao preço a ser pago pela PETROBRAS. **Tampouco se viu a incorporação dos valores pagos em itens de difícil mensuração, como verificado em orçamentos apresentados pelas empreiteiras cartelizadas. Portanto, não há elementos para demonstrar o prejuízo da PETROBRAS.**
> >
> > Como amplamente desenvolvido no tópico referente à corrupção ativa (supra) MARIANO MARCONDES, na qualidade de representante da empresa DECAL, recebeu uma oferta de remuneração, condicionada à captação de novos clientes para as instalações da empresa no porto de SUAPE. Para viabilizar a contratação pela PETROBRAS, e garantir a sua própria remuneração, ofereceu e pagou propina a PAULO ROBERTO COSTA.
> >
> > De acordo com o depoimento do recorrente, o pagamento da propina teria saído desta remuneração prometida pela DECAL. Como não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina, o que permitiria identificar a absorção e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS, **a única**

[4] "224. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo no equivalente em reais do montante da vantagem indevida, USD 868.450,00, convertido pelo câmbio vigente na data do último pagamento (11/02/2014, R$ 2,50), o valor mínimo necessário para indenização dos danos decorrentes dos crimes. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde então até o pagamento e agregado de juros de 0,5% ao mês.
225. O valores reverterão à Petrobrás, vítima."

> **conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas, diminuindo o seu próprio ganho.**
>
> (...)
>
> **Por tais fundamentos, que adoto como razão de decidir, dou parcial provimento à apelação de MARIANO para afastar a fixação de indenização mínima."**

60. Se, na esfera penal, já houve decisão transitada em julgado reconhecendo não ter havido dano algum, tal fato torna-se inquestionável na esfera cível, na forma do artigo 935 do Código Civil[5]. Não bastasse isso, se a sentença criminal foi o único fundamento para se afirmar no Relatório Final a existência de algum pretenso dano, a sua reforma pelo TRF-4 deverá levar inevitavelmente à reversão daquele entendimento.

61. Portanto, impõe-se seja reconhecido o preenchimento também desse requisito.

IV.3. Pagamento da multa imposta no PAR

62. Apenas a Portaria Normativa CGU nº 226/2025 prevê como requisito para a reabilitação o pagamento da multa fixada no PAR. Reitera-se que esse requisito não é aplicável ao caso da Decal, porque não é previsto na Lei nº 8.666/1993, que fundamentou a pena, nem sequer na Portaria nº 1.214/2020.

63. Na remota e improvável hipótese de se considerar que esse requisito seria exigível, a Decal esclarece que, como está em curso ação anulatória por meio da qual se discute a legalidade da decisão do PAR, efetuou o depósito em Juízo do valor da multa administrativa (**Doc. nº 4**) prevista naquela r. decisão. O referido depósito foi feito após decisão autorizativa do TRF-5 (**Doc. nº 5**), confirmando a sua aptidão para suspender a exigibilidade de qualquer multa durante o trâmite do processo judicial.

64. Assim, embora a Decal mantenha seu entendimento pela inaplicabilidade do requisito, caso ele seja exigido, é manifesto também o seu cumprimento por meio do depósito judicial naquela ação.

---

[5] "Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal."

IV.4. Avaliação do programa de integridade

65. Como já esclarecido, a Decal entende que a avaliação do seu programa de integridade não deverá ser exigida como requisito necessário à sua reabilitação, tendo em vista que isso não encontra previsão na Lei nº 8.666/1993.

66. No entanto, em atenção apenas e tão somente ao princípio da eventualidade e à remota probabilidade de não ser acolhida a tese de inexigibilidade desse requisito, a Decal demonstrará que possui um robusto programa de integridade, aderente a todas as normas que podem ser cogitadas no âmbito deste PAR.

67. Antes de se adentrar na análise do programa de *compliance* em si, caso essa D. CGU entenda que esse requisito seria, de fato, exigível, é forçoso reconhecer a necessidade de, primeiramente, se definir qual metodologia de avaliação será seguida: a da Portaria CGU nº 1.214/2020 ou a da Portaria Normativa CGU nº 226/2025.

68. Essa indefinição gera um problema de ordem prática, pois as duas Portarias dessa D. CGU não são exatamente simétricas. Embora muitos dos quesitos utilizados em uma e em outra para a avaliação do programa de integridade se repitam, não há uma correspondência de 100%, gerando na Decal uma fundada dúvida sobre quais critérios e quesitos teria que atender para ser, enfim, reabilitada.

69. O artigo 2º, §2º, da Portaria CGU nº 1.214/2020 remete o leitor à metodologia de avaliação prevista na Portaria CGU nº 909/2015. Esse outro ato normativo, por sua vez, prevê que o programa de integridade será avaliado segundo os 26 critérios do artigo 42 do Decreto nº 8.420/2015[6].

[6] "Art. 4º No relatório de conformidade do programa, a pessoa jurídica deverá:
I - informar a estrutura do programa de integridade, com:
a) indicação de quais parâmetros previstos nos incisos do caput do art. 42 do Decreto nº 8.420, de 2015, foram implementados;
b) descrição de como os parâmetros previstos na alínea "a" deste inciso foram implementados;
c) explicação da importância da implementação de cada um dos parâmetros previstos na alínea a deste inicso, frente às especificidades da pessoa jurídica, para a mitigação de risco de ocorrência de atos lesivos constantes do art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
II - demonstrar o funcionamento do programa de integridade na rotina da pessoa jurídica, com histórico de dados,

70. Já a Portaria Normativa CGU nº 226/2025 estabelece uma metodologia de avaliação mais complexa, com 113 quesitos distribuídos em 12 áreas específicas e graus de performance mínima esperada por área e/ou por tipo de pergunta.

71. Partindo do pressuposto de que os requisitos da Portaria Normativa CGU nº 226/2025 são mais abrangentes, a Decal elaborou os seus Relatórios de Perfil e Conformidade (**Doc. nº 6 e Doc. nº 7**) seguindo os modelos daquela portaria. A Decal também organizou a documentação de suporte para demonstrar o preenchimento dos requisitos da portaria mais abrangente. Os arquivos estão organizados em três pastas zipadas, cujas subpastas são identificadas pelo número do quesito atendido pela documentação.

72. Para definição do porte da empresa, a Decal também apresenta cópias da última versão dos seus atos societários (SEI nº 4187436) e das suas últimas demonstrações financeiras, as quais indicam um faturamento de R$ 127 milhões no ano de 2025 (**Doc. nº 8**).

73. Com esses documentos, a Decal entende estar devidamente demonstrada a aderência do seu programa de integridade aos parâmetros exigidos por essa D. CGU, embora – repita-se -, a avaliação do programa de integridade não deva ser exigida neste caso específico para a sua reabilitação.

74. Além das informações prestadas por meio dos Relatórios de Perfil e Conformidade, a Decal ressalta a essa D. CGU que possui um extenso e robusto programa de integridade, constantemente em avaliação. Como comprovação do compromisso da Decal com as melhores práticas em termos de integridade e governança, a empresa apresenta certificações de várias entidades internacionais acreditadas, abaixo resumidas:

estatísticas e casos concretos; e
III - demonstrar a atuação do programa de integridade na prevenção, detecção e remediação do ato lesivo objeto da apuração."

Entidade certificadora	Norma	Data de emissão	Data de validade
QMS Certification	ISO 37301:2021 Sistemas de Gestão de Compliance (**Doc. nº 9**)	23.6.2026	22.6.2029
Bureau Veritas Certification	ISO 9001:2015 Sistemas de Gestão da Qualidade (**Doc. nº 10**)	16.7.2024	9.7.2027
Bureau Veritas Certification	ISO 14001:2015 Sistemas de Gestão Ambiental (**Doc. nº 11**)	16.7.2024	9.7.2027
Bureau Veritas Certification	ABNT NBR 16001:2012 Responsabilidade Social – Sistema da Gestão (**Doc. nº 12**)	14.2.2025	13.2.2028
Bureau Veritas Certification	ISO 45001:2018 Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Operacional (**Doc. nº 13**)	16.7.2024	9.7.2027

75. Por fim, evocando as disposições tanto do artigo 4º, §1º, da Portaria CGU nº 1.214/2020, quanto do artigo 10, II, da Portaria Normativa CGU nº 226/2025, a Decal requer que, caso essa D. CGU tenha dúvidas sobre o cumprimento de quaisquer dos parâmetros de avaliação, seja aberta a oportunidade para que a Decal possa complementar a documentação a ser avaliada.

V. CONCLUSÃO E PEDIDO

76. Diante do exposto, a Decal solicita, respeitosamente, sejam apreciados os esclarecimentos e os documentos ora apresentados, decidindo-se, ao final, **pela sua reabilitação e a pronta exclusão dos seus dados do CEIS,** autorizando-se a empresa a voltar a participar de licitações e celebrar contratos com a Administração Pública, na forma do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993.

77. A Decal permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários.

Termos em que,
pede deferimento.
Rio de Janeiro e Brasília, 21 de setembro de 2026.

Bianca Pumar Coelho
OAB/RJ nº 93.176

Daniel Costa Rebello
OAB/DF nº 26.906

Daniel Andrade de Souza
OAB/RJ nº 217.783

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275
16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400

PALO ALTO
228 Hamilton Avenue,
3rd floor
CA 94301 USA
t. +1 650 798 5068

TÓQUIO
1-6-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, 21st floor
100-0005
Tokyo - Japan
t. +81 (3) 3216 7191

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. nº 1	E-mail de consulta da Petrobras
Doc. nº 2	Sentença na ação criminal
Doc. nº 3	Acórdão na ação criminal
Doc. nº 4	Evidência de depósito da multa
Doc. nº 5	Acórdão do TRF-5 autorizando o depósito
Doc. nº 6	Relatórios de Perfil e Conformidade (Excel)
Doc. nº 7	Relatórios de Perfil e Conformidade (PDF)
Doc. nº 8	Demonstrações financeiras
Doc. nº 9	Certificado ISO 37301:2021
Doc. nº 10	Certificado ISO 9001:2015
Doc. nº 11	Certificado ISO 14001:2015
Doc. nº 12	Certificado ABNT NBR 16001:2012
Doc. nº 13	Certificado ISO 45001:2018

EVIDÊNCIAS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Evidências – Parte 1	Itens 1 a 9 do Relatório de Conformidade
Evidências – Parte 2	Itens 10 a 18 do Relatório de Conformidade
Evidências – Parte 3	Itens 19 a 25 do Relatório de Conformidade